

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2248/2531

นายรงค์ดี อำไพโร โดยนางคำปุ่น อำไพโร

โจทก์

มารดาผู้แทนโดยชอบธรรม

โจทก์

นายทองดี ทองอุดม

จำเลย

นายทองดี ทองอุดม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา หากภายหลังศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยชำระเงินต่ำกว่าที่ศาลอุทธรณ์กำหนด จะเป็นการยุ่งยากในการเรียกทรัพย์สินจากโจทก์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 109)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 71,878 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 51,878 บาท

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 105,104)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยมิได้มาวางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 95,98)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เจียร ทุมทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ